Il Decreto Legislativo 81 del 2008 è il principale riferimento di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Noto con l'acronimo **TUSL** "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro" ha dato ordine a tutta la normativa precedente integrandola con le direttive europee ed è soggetto a continui aggiornamenti aventi lo scopo di tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori fornendo alle imprese strumenti sempre più adeguatia farlo.
Ai fini pratici il TUSL costituisce per le imprese di qualsiasi natura e dimensioneun mezzo per rendere gli ambienti di lavoro sempre più sicuri e deve essere noto ed attuato sia dadatori di lavoro, dirigenti e consulenti della sicurezza sia dai lavoratori che devono essere consapevoli dei propri diritti e doveri.
Il decreto in questione prevede l'obbligo per tutte le aziende dove è presente almeno un lavoratoredi redigere il Documento di Valutazione dei Rischi **DVR**, la cui mancanza in caso di controlli comporta la sospensione immediata dell'attivitàimprenditoriale.Lo scopo del DVR è di garantire la sicurezza sul lavoro individuando i rischi e le misure di sicurezza per prevenire infortuni e malattie professionali sul lavoro. Con la massiccia diffusione della digitalizzazione del mondo del lavoro è diventato necessario tutelare ogni lavoratore non solo a livello fisico e psichico ma anche sotto il profilo della protezione dei dati personali e per questo è diventato operativo dal 2018 il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che impone la protezione dei dati personali richiedendo una valutazione dei rischi anche per la privacy **DVRP**.
La legislazione non indica metodologie di valutazione dei rischi, ma a colmare questa lacuna ha provveduto la normativa tecnica.
Una norma tecnica è un documento che si distingue dalla norma giuridica poiché la sua adozione ha carattere volontario non obbligatorio e descrive requisiti ideali dimateriali, prodotti, apparecchiature, opere, servizi, organizzazioni, processi,sistemi, figure professionali, terminologia, emetodi. Le norme tecniche vengono scritte e pubblicate da comitati tecnici di organizzazioni private,riconosciute, senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, europeo ed internazionale. I maggiori organismi sono:

- ✓ UNI, Ente nazionale italiano di unificazione;
- ✓ CEN, Comitato europeo di normazione;
- ✓ -ISO, Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

La norma tecnica di riferimento per redigere la DVR è**UNI CEI EN IEC31010**"Gestione del rischio - Tecniche di valutazione del rischio", che fornisce una guida per lascelta e l'applicazione di tecniche di valutazionedel rischio.
Ogni processo di valutazione dei rischi comprende due fasi. La prima è la fase di "analisi" del rischio che ne prevede l'individuazione, la stima\misura ossia la raccolta di informazioni di tipo quantitativo necessarie per la fase successiva. La seconda è la fase di "ponderazione" del rischio che consiste nella formulazione di una valutazione di accettabilità o meno del rischio sulla base di criteri prestabiliti, tale giudizio può essere espresso come "Accettabile\Non accettabile" oppure con una graduazione di accettabilità.
Con questo processo logico offerto dalla normativa tecnica si dà risposta ai principi generali di tutela indicati all'Articolo 15 del TUSL, che richiedono la valutazione di tutti i rischi che non possono essere evitati alla fonte, programmando la prevenzione e privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.
Tra le varie tecniche illustrate dalla normativatecnica c'è la **"Consequence/likelihoodmatrix",** ossia ilmetodo basato sulla matrice probabilità/danno o cosiddetto metodo "matriciale". La norma evidenzia come punti di forza di questo sistema: la relativa facilità di utilizzo; la rapida classificazione dei rischi ingradi e l'immediata e chiara visualizzazione di essi ed inoltre il metodo permette il confronto fra rischi con conseguenze di tipo diverso.
Il principio fondamentale su cui si basa il metodo matriciale è dato dalla relazione:

R (rischio) = P (probabilità) x D (danno).

L'Art. 2, lettera s, del TUSL sopra menzionato definisce R, prodotto della moltiplicazione, come "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione".
Il primo fattore della moltiplicazione P rappresenta la possibilità da parte di un lavoratore di subire un danno; il secondo D è definito come una qualunque alterazione transitoria o permanente

dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione (ad esempio una frattura, la perdita di una mano, un'infezione, una gastrite da stress, etc.).
La matrice del rischio è composta da una griglia che riporta la gravità che l'evento dannoso può avere sull'asse delle X e la probabilità di accadimento sull'asse delle Y. Nello specifico, questo diagramma si ottiene disponendo i livelli di gravità dell'evento dannoso in ordine crescente da sinistra verso destra e i livelli di probabilità che l'evento si verifichi in ordine crescente dal basso verso l'alto.
Tutte e due le variabili vanno quantificate al fine di poterle misurare ed effettuare una valutazione corretta delle condizioni presenti in ogni ambiente lavorativo: entrambe possono assumere valori che vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 4.
I livelli di probabilità sono così quantificati:

1. molto improbabile - il verificarsi del danno è creduto impossibile e non si è mai verificato secondo gli addetti o è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro;
2. poco probabile -il verificarsi del danno dipende da condizioni eccezionali e provocherebbe reazioni di grande incredulità tra gli addetti;
3. probabile - il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse alla situazione ma possibili;
4. molto probabile - il verificarsi del danno nasce da condizioni direttamente connesse al contesto ed è quasi atteso dagli addetti o perché già verificatesi.

I livelli di danno sono così quantificati:

1. lieve –poche giornate di prognosi;
2. medio - prognosi di un mese e oltre;
3. grave - invalidità parziale irreversibile;
4. gravissimo- invalidità totale irreversibile o morte.

Il Rischio è ottenuto da un prodotto delle due variabili sopra esplicate quindi i possibili valori che può assumere sono compresi tra 1 e 16.

I. 1<R<4 indica un ambiente sicuro;
II. 5<R<8 sono valori di rischio accettabile ma sottintendono la necessità di applicare con sollecitudinedelle misure di prevenzione e protezione magari non usate in precedenza. Il D.Lgs.81/2008 ordina di privilegiare l'introduzione di misure di prevenzione rispetto a quelle di protezione in quanto, riducendo la probabilità che un evento dannoso si verifichi, è possibile annullare il livello di danno subito dai lavoratori.
III. R>8 il rischio è alto-altissimo, l'azienda deve immediatamente applicare tutte le misure di prevenzione e protezione possibili. Il D.Lgs.81/2008 prevede che il Datore di Lavoro, deve introdurre se possibile misure collettive, perché risultano di più facile applicazione e controllo rispetto a quelle individuali.L'introduzione dei Dispositivi di Protezione Individuale è l'ultima, ma non meno importante, misura per la riduzione del rischio.

Se il metodo di valutazione di R fosse dicotomico avremo:

- R<4 rischio accettabile,
- R>4rischio non accettabile.

Gli output offerti dalla matrice sono come detto di facile comprensione, ma gli addetti ai lavori devono prestare tantissima attenzione all'analisi dei dati ottenuti perché rischiano di essere inaffidabili\fuorviantise analizzati con superficialità: in quanto il risultato di un rischio che ha probabilità alta e gravità bassa è ugualeal risultato di una probabilità di accadimento bassa e gravità elevata.

Come detto sopra il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede l'obbligo della valutazione del rischio privacy che viene stabilito con il medesimo metodo matriciale impiegato per il rischio di danno fisico\psichico illustrato sopra.
La valutazione del rischio privacy tiene conto dei trattamenti effettuati (raccolti nel registro delle attività di trattamento) analizzando la protezione complessiva dei dati personali e non considerando il rischio dei singoli trattamenti. Lo scopo sta nel quantificare l'impatto sugli

interessati di una qualsiasi alterazione dei dati[1] ed anche in questo caso si utilizza una scala di valutazione in quattro livelli (basso, medio,alto,critico).Va poi associata a ciascuna minaccia la probabilità di accadimento (bassa,media, alta). I due parametri consentono di effettuare un calcolo del rischio base associato all'impatto sugli interessati ed alla singola minaccia:

*RISCHIO BASE=IMPATTO RID*PROBABILITà MINACCIA*

IMPATTO SUGLI INTERESSATI

PROBABILITÀ MINACCIA	BASSO	MEDIO	ALTO	CRITICO
BASSA	1	2	3	4
MEDIA	2	4	6	8
ALTA	3	6	9	12

CLASSE DI RICHIO: BASSO MEDIO ALTO

Sitografia

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=

https://www.aias-sicurezza.it/userfiles/Contenuto/899/allegati/aiasmag_32_DOSSIER_1.pdf

https://www.theirm.org/media/6831/rms_italian.pdf

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/commissione-consultiva-permanente/Documents/Procedura-standardizzata.pdf

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018

[1]Per alterazione di un dato personale si intende una violazione della Riservatezza, dell'Integrità e della Disponibilità RID.